

0000444-78.2018.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 40/2018 -

Delegacia de Polícia de Guapiaçu, 24/2018 - Delegacia de Polícia de Guapiaçu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Henrique Amâncio

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036 - São José do Rio Preto-SP - CEP 15010-400

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

0000444-78.2018.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 40/2018 -

Delegacia de Polícia de Guapiaçu, 24/2018 - Delegacia de Polícia de Guapiaçu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Henrique Amâncio

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Vistos.

Fls. 184: o juízo da Vara das Execuções Criminais declarou extinta a punibilidade do sentenciado, face à ocorrência da prescrição da pretensão executória, e às fls. 202, uma vez devolvida a certidão de multa, o representante do Ministério Público requereu a declaração da extinção da punibilidade do sentenciado também em relação à pena de multa imposta.

O artigo 114 do Código Penal, dispõe que a prescrição da pena de multa ocorrerá em 02 anos se ela for a única sanção aplicada, ou no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade quando a multa for aplicada alternativa ou cumulativamente.

No presente caso, o trânsito em julgado da r. Sentença para as partes ocorreu aos 03/09/2018 (fls. 157), de modo que , nos termos do artigo 109, inciso V, c/c art. 115, ambos do CP, o prazo prescricional é de 2 anos, uma vez que o sentenciado era menor de 21 anos à época do delito, não havendo causas suspensivas ou interruptivas da prescrição e já decorreu prazo superior a 02 anos entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para as partes e a data de hoje, operando-se a prescrição da pretensão executória da pena de multa, já que o reconhecimento da prescrição executória impossibilita o Estado de executar as penas aplicadas, incluindo-se a pena de multa.

Destarte, declaro extinta a punibilidade do sentenciado Bruno Henrique Amansio, pela ocorrência da prescrição executória no tocante à pena de multa, com fundamento no artigo 114, inciso II, do Código Penal, observando-se que já houve a devolução da certidão de multa penal expedida; após o trânsito em julgado, arquivem-se

P.I.C.

São José do Rio Preto, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA